

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 769/2533

นายศิริชัย พัฒนากิตกุล กับพวก

โจทก์

นายบุญ กลมเกลียว กับพวก

จำเลย

ร้อยโทณรงค์ศักดิ์ ลิ้มวงศ์ทอง ทนาย

จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 145)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้กับโจทก์ที่ 1 จำนวน
75,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม
2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะใช้เงินให้โจทก์ที่ 1 เสร็จ และให้จำเลยทั้ง
สองร่วมกันใช้เงินให้กับโจทก์ที่ 2 จำนวน 34,246.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะ
ใช้เงินให้โจทก์ที่ 2 เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้แก่โจทก์ที่ 1
จำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 12
มีนาคม 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะใช้เงินให้โจทก์ที่ 1 เสร็จ และให้
จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 68,493 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 12 มีนาคม 2526เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะใช้เงินแก้อีกที่ 2 เสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 137,138)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 124)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>